

شماره قرارداد: RD-53-0205-0010 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۰/۰۰ پیوست: دارد	طرح قرارداد طراحی و توسعه سامانه پایش کیفیت شبکه از طریق محاسبه زمان اتصال	مرکز تحقیق و توسعه 
--	--	--

قرارداد

طراحی و توسعه سامانه پایش کیفیت شبکه از طریق محاسبه زمان اتصال

فی ما بین

مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

و

شرکت

شماره قرارداد: RD-53-0205-0010

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۰/۰۰

مقدمه و طرفین قرارداد

این قرارداد به شماره RD-53-0205-0010 شماره مجوز MCIRD-T-0203-02 به صورت مناقصه محدود و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بین مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به نمایندگی از شرکت ارتباطات سیار ایران با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۹۶۱۴۷، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ و شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ با امضاء آقای مهدی اخوان بهابادی به عنوان رئیس هیئت عامل مرکز و آقای وحید شاهمنصوری به عنوان رئیس مرکز که من بعد اختصاراً در این قرارداد "کارفرما" نامیده می‌شود، از یک طرف، و شرکت دارای کد اقتصادی به شماره و شناسه ملی به شماره با نمایندگی آقای دارای کد ملی شماره به عنوان ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره دارای حق امضا مطابق با روزنامه رسمی و آخرین تغییرات می‌باشند و در متن این قرارداد به اختصار "پیمانکار" خوانده می‌شود، از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

از آنجا که کارفرما در نظر دارد تامین تجهیزات و خدمات موردنیاز خود را طبق اسناد پیوست و از طریق پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید و پیمانکار اذعان می‌نماید که از دانش و تجربه مرتبط با موضوع قرارداد، فرایندهای استاندارد، نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ابزارهای لازم و پشتوانه مالی مناسب برای انجام این پروژه برخوردار است، لذا این قرارداد با شرایط ذیل بین طرفین منعقد می‌گردد:

ماده ۱: تعاریف

- تعاریف و اصطلاحات مندرج در ذیل باید طبق این قرارداد و مدارک آن به اجرا گذارده شود، مگر اینکه به طور واضح به نحو دیگری بیان شده باشد، چنانچه سیاق عبارت ایجاب نماید ممکن است از کلمات مفرد معنی جمع و یا بالعکس مستفاد گردد.
- "کارفرما" به معنای مرکز تحقیق و توسعه به نمایندگی از شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است می‌باشد.
- "پیمانکار" شرکت می‌باشد.
- "قرارداد" به معنای قرارداد خرید اقلام قابل تحویل، خدمات و انجام تعهدات مربوطه است که مابین کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده است.
- "نماینده کارفرما" به معنای فردی است که از جانب کارفرما جهت انجام امور خرید و فعالیت‌های موضوع قرارداد تعیین شده است که در این قرارداد معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول یا نماینده ایشان می‌باشد.
- "نماینده پیمانکار، مدیر پروژه" به معنای فردی است که از جانب پیمانکار به عنوان مدیر پروژه معرفی می‌گردد و دارای اختیارات تام در کلیه امور مربوط به قرارداد (مثل فنی، مالی، بازرگانی) می‌باشد و تصمیمات و تاییدات وی به منزله تصمیمات پیمانکار تلقی می‌گردد.
- "بهره‌بردار" به معنای است.
- "اقلام قابل تحویل" به معنای مورد معامله اعم از سامانه، کدهای مربوطه، اقلام، تجهیزات، ماشین آلات، وسایل و ابزار و ادوات اجناس، قطعاتی یا خدماتی است که توسط پیمانکار تامین و به صورت مجموعه واحدی از هر یک از موارد مورد معامله مطابق درخواست کارفرما براساس قرارداد فی مابین تامین و تحویل می‌گردد.
- "پروژه" به معنای مفاد مندرج در ماده ۲ با عنوان موضوع قرارداد می‌باشد.
- "تحویل" به معنای تحویل اقلام صحیح و سالم و خدمات مناسب، صحیح و دقیق مطابق با قرارداد توسط پیمانکار به خریدار در محل توافق شده می‌باشد.
- "تحویل موقت" به معنای تحویل اقلام (سامانه، کد، خدمات، تجهیزات، قطعات و ...) تأمین شده مطابق این قرارداد، پس از انجام موفقیت آمیز آزمایشات کنترل کیفیت، صحت، دقت و کارایی و آزمایشات نهایی اقلام تأمین شده توسط پیمانکار در حضور کارشناسان فنی کارفرما یا آزمایشگاه‌های ارزیابی فنی و تحویل در محل توافق شده به کارفرما می‌باشد.
- "تحویل قطعی" به معنای تحویل اقلام (سامانه، کد، خدمات، تجهیزات، قطعات و ...) تأمین شده مطابق این قرارداد و رفع هرگونه نقص و همچنین سپری شدن دوره تضمین پیمانکار می‌باشد.
- "گواهی تحویل موقت" یا "PAC" به معنای گواهی است که کارفرما پس از نصب، راه اندازی، تست عملیاتی و حصول شرایط تحویل موقت به پیمانکار می‌دهد.
- "گواهی تحویل قطعی" یا "FAC" به معنای گواهی است که کارفرما پس از حصول شرایط تحویل قطعی به پیمانکار می‌دهد. این گواهی برای اقلام اصلی و بخش خدمات به صورت جداگانه صادر می‌گردد.
- "مشخصات اقلام قابل تحویل" به معنای مشخصات فنی و نیازمندی‌های ارائه شده در مدارک حاضر می‌باشد.

- "بازرس فنی/ بازرس شخص ثالث"، شرکت مورد تایید کارفرما می باشد که به صورت رسمی معرفی می گردد.
- "قرارداد" به معنای قرارداد حاضر و اسناد پیوست آن می باشد.

ماده ۲: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از "طراحی و توسعه سامانه پایش کیفیت شبکه از طریق محاسبه زمان اتصال" که بر اساس مشخصات فنی پیوست این قرارداد (جزء لاینفک قرارداد) می باشد.

تبصره ۱- ملاک انطباق اقلام و خدمات تحویلی با مشخصات مندرج در پیشنهاد قیمت، تشخیص و تأیید ناظر و کارشناس فنی معرفی شده از سمت کارفرما می باشد و در صورت عدم تأیید ناظر و کارشناس معرفی شده از کارفرما، پیمانکار موظف است نسبت به تعویض و یا رفع عیب آن اقدام نماید.

تبصره ۲- پیمانکار اقلام موضوع قرارداد را پس از تأییدیه فنی کارشناسان، در محل و به شیوهی مورد تأیید کارفرما تحویل خواهد داد. محل تحویل اقلام موضوع قرارداد، محل و آدرس کارفرما است و محل نصب و راه اندازی آن توسط کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده ۳: مدت و زمانبندی اجرای قرارداد

مدت زمان اجرای موضوع قرارداد ۱۴ ماه از زمان ابلاغ قرارداد می باشد که شامل ۱۲ ماه اجرای پروژه و ۲ ماه دوره تحویل موقت (پایلوت) خواهد بود. پیمانکار متعهد است پس از ابلاغ قرارداد و ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری، نسبت به تهیه و تحویل برنامه زمانبندی پروژه، اقدام نماید. بدیهی است پس از بررسی و تأیید کارفرما، این برنامه زمانبندی، مبنای پیشرفت قرارداد خواهد بود و کارفرما بر اساس این برنامه، گزارشات ارسالی پیمانکار را بررسی خواهد نمود.

ماده ۴: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (..... ریال) می باشد که جزئیات آن در پیوست قرارداد مشخص شده است.

تبصره ۳- کلیه هزینه ها و مسئولیت حمل اقلام موضوع قرارداد تا محل تحویل تعیین شده توسط کارفرما در پیوست قرارداد حاضر، به عهده پیمانکار است. لازم به ذکر است که مسئولیت تضمین سلامت اقلام قابل تحویل موضوع قرارداد تا محل تحویل ذکر شده نیز به عهده پیمانکار است.

تبصره ۴- مبلغ فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. متعاقباً با تحویل اقلام موضوع قرارداد و ارائه صورتحساب رسمی و همچنین گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پیمانکار، ارزش افزوده محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره ۵- پیمانکار تمامی هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است و هیچگونه مبلغ اضافهای به جهت اجرای موضوع قرارداد به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۶- اتمام این قرارداد تنها با اتمام فاز نهایی اعلام شده در پیوست فنی، مورد تأیید می باشد و آزادسازی تضامین، پس از رعایت کلیه تعهدات از سوی پیمانکار و در صورت تأیید کارفرما، انجام خواهد شد.

ماده ۵: دوره تضمین و پشتیبانی فنی

۵-۱- پیمانکار متعهد به ارائه ۱ سال خدمات گارانتی کامل سیستم و ۵ سال پشتیبانی پس از فروش خواهد بود.

۵-۲- پیمانکار موظف است در طول دوره تضمین در صورت بروز اشکال در اقلام موضوع قرارداد، حداکثر ۴۸ ساعت پس از اعلام کارفرما به صورت رایگان در محل پروژه و یا در محل نصب (به تشخیص کارفرما) حاضر شده و نسبت به رفع اشکال اقدام نماید. بنا به تشخیص کارفرما، این رفع عیب می تواند به صورت از راه دور (Remote) انجام شود. پیمانکار متعهد است سیستم معیوب را در محل نصب تحویل گرفته و پس از تعمیر و رفع اشکال و تست، در محل نصب به کارفرما تحویل نماید. لازم به ذکر است که در صورت عدم مراجعه پیمانکار پس از زمان اعلام شده و یا عدم رفع عیب توسط پیمانکار، کارفرما می تواند رأساً اقدام به رفع نقص به وجود آمده نماید و تمامی هزینه های مربوطه را با احتساب ۳۰٪ بالاسری، از مطالبات و یا تضامین پیمانکار کسر نماید. در صورتی که تاخیر در تعمیرات، منجر به خسارت به بخش ها و تأسیسات کارفرما خارج از قرارداد حاضر گردد، کارفرما مختار است هزینه های مربوطه که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص خواهد شد را از پیمانکار مطالبه نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت توسط پیمانکار، کارفرما از محل مطالبات و یا تضامین مربوطه، این مبلغ را کسر خواهد نمود.

تبصره ۷- از آنجائی که دوره تضمین مجزا از دوره پشتیبانی فنی است؛ مدت زمان عدم کارکرد سامانه در صورت بروز اشکال، محاسبه گردیده و به دوره تضمین افزوده خواهد شد.

۳-۵- در صورت بروز مشکل در سیستم‌های تحویلی به کارفرما که ناشی از ساختار نامناسب سیستم، نقص در طراحی یا عدم استفاده از المان‌های مناسب باشد، پیمانکار موظف به تقبل و پرداخت هزینه‌های اضافی و خسارت‌های تحمیل شده به تشخیص کارفرما خواهد بود. شایان ذکر است که در صورت بروز مشکل در سیستم و تأسیسات کارفرما خارج از قرارداد حاضر، کارفرما مختار است هزینه‌های مربوطه که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شده است را از پیمانکار مطالبه نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت توسط پیمانکار، کارفرما از محل مطالبات و یا تضامین مربوطه، این مبلغ را کسر خواهد نمود.

۴-۵- پس از اعلام کارفرما مبنی بر وجود اشکال یا ایراد در هر یک از سیستمها، پیمانکار موظف است حداکثر ۴۸ ساعت پس از اعلام کارفرما نسبت به مراجعه به محل نصب و تحویل گرفتن سیستم معیوب اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت ۱ ماه سیستم معیوب را تعمیر کرده و تحویل نماید و مدت تعمیر جزء مدت گارانتی به حساب نمی‌آید.

تبصره ۸- پیمانکار متعهد می‌گردد سرویس‌های لازم را در تمام ایام و ساعات هفته با هماهنگی قبلی با کارفرما انجام دهد.

ماده ۶: نحوه پرداخت

۶-۱- پیش پرداخت:

در صورت تقاضای کتبی پیمانکار و در قبال ارائه ضمانت نامه مورد تأیید مرکز حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ قرارداد و در صورت موافقت کارفرما حداکثر تا ۲۵٪ بهای اقلام موضوع قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد. این مبلغ به تناسب از هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار به نحوی کسر خواهد شد که با آخرین صورت وضعیت ارسالی، تمامی مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد.

۶-۲- پرداخت مابقی بهای موضوع قرارداد:

پرداخت قرارداد پس از اتمام هر فاز و تأیید نماینده کارفرما مطابق جدول زیر صورت می‌پذیرد:

فاز	شرح	خروجی	مدت (ماه)	درصد
۰	تأمین دیتای مربوط به پروژه از سمت کارفرما	داده‌های دسته بندی شده	همزمان با فاز اول ۱ ماه	۰
۱	طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت داده و طراحی و پیاده‌سازی روال‌های انتقال و تجمیع داده	طراحی و پیاده‌سازی همبندی سرورهای مورد نیاز. طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت داده. طراحی و پیاده‌سازی روال‌های انتقال. طراحی و پیاده‌سازی روال‌های GI/CD. طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت مدیریت و مانیتورینگ کلیه سرویس‌ها	۴	۲۰
۲	طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تحلیل داده و تحلیل رخدادهای - ارزیابی و تکمیل نتایج passive probe	محاسبه T5G, T4G, T3G, T2G و میزان رفت و برگشت به ازای همه کاربران، تحلیل تمامی رخدادها مورد نظر کارفرما - مقایسه و ارزیابی با اپلیکیشن‌های موجود و drive test تهیه راهنما و مستندات فنی	۳	۲۰
۳	ارائه روش تست و ارزیابی بر مبنای آن	پیاده‌سازی اپلیکیشن موبایلی و استقرار روی تلفن همراه - طراحی و تست سناریو روی پروب تست - مقایسه و ارزیابی نتایج و مستندات فنی	۱,۵	۱۰
۴	توسعه داشبورد آنلاین	نسخه اجرایی داشبورد آنلاین ذخیره داده و مازول‌های تحلیل داده مطابق مستندات فنی	۲	۲۰
۵	توسعه داشبورد آنلاین	نسخه اجرایی داشبورد آنلاین ذخیره داده و مازول‌های تحلیل داده مطابق مستندات فنی	۱,۵	۱۵
۶	دوره پایلوت	نسخه بروزرسانی شده مبتنی بر بازخوردهای دوره پایلوت به همراه کلیه مستندات و تحویل نهایی	۲	۱۵

تبصره ۹- پیمانکار پس از اتمام هر فاز، نسبت به ارائه صورت وضعیت به همراه تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز، در فرمت مورد تأیید کارفرما اقدام خواهد نمود. کارفرما ۱۰ روز کاری فرصت خواهد داشت تا صورت وضعیت ارسالی را بررسی نماید. پس از تأیید صورت وضعیت مربوطه، کارفرما ظرف مدت ۱۰ روز کاری و پس از کسر کسور قانونی، نسبت به پرداخت صورت وضعیت اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱۰- از تمام پرداخت‌ها ۵٪ علی الحساب بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی کسر می‌گردد. استرداد کسور بیمه تأمین اجتماعی، منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان بیمه تأمین اجتماعی است. همچنین در صورت عدم ارائه مفاصاحساب، کسور تأمین اجتماعی و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار، توسط کارفرما قابل ضبط بوده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده است.

تبصره ۱۱- در هر مرحله پرداخت، مبلغ ۱۰٪ به عنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد. ۵۰٪ از این مبلغ پس از تحویل موقت و مابقی پس از گذشت دوره خدمات پس از فروش به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱۲- پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار و آزاد سازی تضمین انجام تعهدات و کسور سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت صورت وضعیت قطعی، منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی است.

تبصره ۱۳- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده در صورتحساب‌های پیمانکار تنها در صورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مودیان مالیاتی و همچنین صورت حساب رسمی توسط پیمانکار، بر عهده کارفرما می‌باشد.

تبصره ۱۴- پیمانکار منحصراً مسئول پرداخت کلیه مالیات‌ها و عوارض مترتب بر مبالغ این قرارداد مطابق قوانین جاری کشور (چه آنهایی که در زمان امضای قرارداد وجود داشته و چه آنهایی که بعد از آن وضع شود) می‌باشد و کارفرما در این خصوص تعهدی جهت پرداخت نخواهد داشت. بدیهی است کارفرما در این رابطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام خواهد نمود و کسور قانونی از صورتحساب‌های پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره ۱۵- کلیه صورتحساب‌هایی که از سوی پیمانکار صادر می‌شود باید دارای کد اقتصادی و شماره قرارداد باشد و بهای واحد اقلام و خدمات مطابق با پیشنهاد قیمت ارائه شده بصورت جزء و کل به عدد و حروف بوده و با قیمت‌های مندرج در قرارداد و ضمائم آن هم‌خوانی داشته باشد.

تبصره ۱۶- در صورتی که مدارک و مستندات ارائه‌شده توسط پیمانکار در هر مرحله به علت عدم مطابقت با مشخصات مذکور در قرارداد و پیوست آن مورد تأیید کارفرما نباشد، مراتب ظرف مدت ۱۰ روز کاری کتباً و با ذکر دلیل به پیمانکار منعکس خواهد شد. پیمانکار مکلف است نسبت به رفع نقایص و تکمیل مدارک و مستندات به نحوی که موردتوافق طرفین باشد، اقدام نماید. پرداخت پس از تأیید مدارک مذکور و اجرای تعهدات فوق‌الذکر قابل انجام است.

تبصره ۱۷- بهای قرارداد منحصراً به صورت ریالی پرداخت خواهد شد. در صورت تأثیر نرخ ارز و در صورت تأیید کارفرما مبلغ مرتبط با احتساب نرخ میانگین حاصل از فرمول مصوب در کمیته ارزی همراه اول که عبارت است از متوسط نرخ خرید و نرخ فروش هفتگی اسکناس و نرخ خرید و نرخ فروش هفتگی حواله‌های ارزی، با ملاک زمانی یک هفته قبل از روز صدور صورتحساب می‌باشد، محاسبه و انجام می‌گردد. در زمان پرداخت، در صورت افزایش بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در قیاس با زمان عقد قرارداد، مبلغ ما به التفاوت در صورت تأیید کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

۳-۶- اطلاعات حساب قرارداد:

کارفرما متعهد است در قبال تحویل به موقع اقلام قرارداد و اجرای خدمات فوق، مبلغ قرارداد را به شماره حساب با شماره شبای IR000000000000000000000000 نزد بانک شعبه کد به نام شرکت پس از صدور تأییدیه‌های لازم از سوی ناظر و کسورات قانونی پرداخت نماید.

ماده ۷: اسناد قرارداد

اسناد قرارداد متشکل از قرارداد حاضر و پیوست‌های آن به شرح زیر می‌باشد؛ پیوست‌ها جزء لاینفک قرارداد بوده و رعایت مفاد آنها برای طرفین الزامی می‌باشد. در صورت تعارض احتمالی بین متن قرارداد و پیوست‌ها، متن قرارداد حاکم خواهد بود.

- **پیوست یک:** مشخصات فنی (RFP)
- **پیوست دو:** پروپوزال فنی پیشنهادی پیمانکار
- **پیوست سه:** دستورالعمل پیوست‌های امنیتی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
- **پیوست چهار:** دستورالعمل رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
- **پیوست پنج:** شرایط مناقصه
- **پیوست شش:** شرایط گارانتی موضوع قرارداد
- **پیوست هفت:** لیست قیمت اقلام و خدمات (LOP)

اسناد تکمیلی که در حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین قرارداد مبادله می‌گردد جزء اسناد و مدارک این قرارداد به شمار می‌آید و این اسناد باید در چهارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت

جلسه باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، اسناد پیوست -با اولویت اسناد ابلاغی مرکز- و قرارداد حاضر، بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد و هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با اسناد ابلاغی در حین اجرای قرارداد، سند مشخصات فنی و سپس پیوست‌ها است.

ماده ۸: تعهدات پیمانکار

- ۸-۱- پیمانکار با امضای این قرارداد، تحقق دستیابی به اهداف انعقاد قرارداد را به صورت کامل تعهد می‌نماید. بدین منظور پیمانکار متعهد است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تأخیری در تحویل و یا انجام موضوع قرارداد بوجود نیاید.
- ۸-۲- پیمانکار متعهد و موظف به تحویل اقلام و خدمات موضوع قرارداد مطابق با مشخصات فنی و اسناد قرارداد می‌باشد؛ مغایرت اقلام و خدمات تحویلی با مشخصات فنی و اسناد قرارداد در حکم عدم تحویل تلقی و پیمانکار متعهد است با هزینه خود حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به جایگزینی اقلام یا رفع نیاز به خدمت، اقدام نماید. در صورت عدم اقدام به جایگزینی یا رفع آن، از تاریخ اعلام مغایرت فنی از سوی ناظر فنی کارفرما، تأخیرات مطابق ماده ۱۱ محاسبه و اعمال خواهد شد.
- ۸-۳- با توجه به حساسیت اقلام و خدمات موضوع قرارداد، پیمانکار موظف به بکارگیری پرسنل متخصص و تأمین امکانات لازم مالی و تدارکاتی جهت ارائه سرویس مطلوب می‌باشد و هیچگونه عذر و بهانه‌ای در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
- ۸-۴- پیمانکار متعهد است که هر گونه خسارتی را که از جانب وی یا عوامل ایشان به ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات کارفرما وارد آید، پس از اعلام میزان و مبلغ خسارت وارده از سوی کارشناس رسمی دادگستری، پرداخت نماید. در همه حال پیمانکار مسئول افعال و عملکرد کارکنان خود می‌باشد.
- ۸-۵- حق مالکیت معنوی نتایج حاصل از اجرای تعهدات موضوع قرارداد توسط پیمانکار تماماً متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار به هیچ عنوان حق ندارد اطلاعات و خروجی‌های حاصل از این قرارداد را بدون رضایت کتبی کارفرما در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد.
- ۸-۶- پیمانکار در ارتباط با اجرای این قرارداد متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات و احکام جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت قوانین کار، تأمین اجتماعی و مالیات‌های مستقیم بوده و پاسخگوی عوامل اجرایی خود و نیروی کار می‌باشد و در این زمینه چنانچه نیاز به دریافت مجوزی از مراجع ذیصلاح باشد متعهد به دریافت آن خواهد بود.
- ۸-۷- کلیه اقدامات لازم و هزینه‌های مربوط به بکارگیری نیروی انسانی مجرب و کارآزموده پیمانکار (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) و استقرار، رفت و آمد، اخذ ویزا و غیره بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۸-۸- پیمانکار متعهد است افراد خود را مکلف به رعایت مقررات حفاظتی کارفرما نماید و بایستی کلیه پرسنل منتخب و همچنین وسایل و خدمات مورد لزوم در این قرارداد را کنترل و الزامات HSE را رعایت نماید. افرادی که برای انجام قرارداد از خدمات آنان استفاده می‌شود باید کلیه تعهدات را مطابق قرارداد و به نحو احسن انجام دهند.
- ۸-۹- پیمانکار ملزم به پاسخگویی تلفنی در ساعات اداری بوده و در ساعات غیر اداری می‌بایست دو خط تلفن همراه جهت مواقع اضطراری معرفی نماید. چنانچه پیمانکار در طول مدت قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید مراتب را با ذکر نشانی جدید کتباً به کارفرما اطلاع دهد در غیر این صورت همان نشانی قبلی از نظر کارفرما معتبر بوده و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. لازم است این سطح از پشتیبانی، در طول اجرای پروژه، دوره تضمین و خدمات پشتیبانی لحاظ گردد.
- ۸-۱۰- در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار متعهد به ارائه مدارک و مستندات فنی (Data Sheet) تجهیزات، طرح و کلیه مستندات نرم افزار (معماری سیستم) و همچنین مستندات تست و تحویل مورد تایید ناظر قرارداد می‌باشد.
- ۸-۱۱- پیمانکار تعهد می‌نماید که در صورت صلاحدید کارفرما و پیش از اتمام دوره تضمین، قرارداد پشتیبانی فنی به مدت ۲ سال امضاء نماید. بدیهی است که در صورت صلاحدید کارفرما مبنی بر انعقاد قرارداد پشتیبانی فنی، آزاد سازی تضامین قرارداد حاضر منوط به ارائه تضامین قرارداد آتی خواهد بود. همچنین در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است نسبت به تأمین یا معرفی منابع فروش آنها و نیز مشاوره دادن در رابطه با هرگونه تغییرات و معرفی سیستم‌های جدید جهت تصمیم‌گیری برای اصلاحات و بهبود شبکه اقدام نماید.
- ۸-۱۲- پیمانکار متعهد به رعایت کلیه الزامات تعیین شده در مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع "آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" می‌باشد.
- ۸-۱۳- پیمانکار تضمین می‌نماید که کلیه تجهیزات ارائه شده نو و اصل (original) و دارای تکنولوژی روز باشد و همچنین تضمین می‌نماید که کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را نیز مطابق آخرین نسخه (در زمان صدور ارجاع سفارش) تحویل نماید و اگر تحویل قرارداد با تأخیر همراه باشد معیار زمانی برای تعیین آخرین نسخه برابر با تاریخ صدور ارجاع سفارش قطعی به اضافه مدت زمان تأخیر خواهد بود.
- ۸-۱۸- شرایط تحریم در اجرای به موقع تعهدات و تأمین اقلام موضوع قرارداد و ارائه خدمات تأثیری ندارد.

۷-۱۴- پیمانکار تضمین می‌نماید، موضوع قرارداد ارائه شده در طول مدت بهره‌برداری کارفرما از آن‌ها، با ادعای مالکیت فکری شخص ثالث اعم از دولتی یا غیردولتی، ایرانی و یا خارجی مواجه نخواهد شد در غیر این صورت، پیمانکار خود مسئول کلیه دعاوی و خسارات وارده ناشی از آن خواهد بود و کارفرما حق دارد از محل مطالبات پیمانکار هر گونه خسارت وارد به خود ناشی از دعاوی یا ادعای نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص را کسر نماید.

۸-۱۵- پیمانکار می‌بایست تا زمان تحویل و انجام کلیه مواد قرارداد هیچگونه تغییر در قیمت‌های خود لحاظ ننموده و تقاضای افزایش قیمت ننماید.

۸-۱۶- پیمانکار می‌بایست موضوع قرارداد را پس از اخذ تأییدیه فنی در محل تعیین شده توسط کارفرما تحویل نماید.

۸-۱۷- پیمانکار متعهد می‌گردد موضوعات آموزش تعیین شده در متن قرارداد را به طور کامل اجرا نماید.

۸-۱۸- کارفرما در قبال اشخاص ثالث هیچگونه تعهدی ندارد و کلیه تعهدات و تخلفات به عهده پیمانکار است.

۸-۱۹- پیمانکار متعهد به ارائه جدول زمانبندی دقیق روال اجرای قرارداد، در بازه زمانی ۱۰ روز کاری پس از ابلاغ قرارداد است.

۸-۲۰- کلیه کسانی که در انجام موضوع قرارداد در خدمت پیمانکار هستند، کارکنان وی محسوب می‌گردند و مسئولیت‌های ناشی از الزامات قوانین کار، تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی و پرداخت حقوق آن‌ها برعهده پیمانکار بوده و کارفرما از هرگونه مسئولیتی در این خصوص مبرا است.

۸-۲۱- پیمانکار متعهد است تمامی مستندات مدنظر کارفرما را که در سند مشخصات فنی ذکر گردیده است، به طور کامل و به صورت نسخه چاپی (در مورد موارد قابل چاپ) و الکترونیکی تحویل دهد. این مستندات می‌بایست مورد تأیید کارفرما باشند.

۸-۲۲- پیمانکار موظف به بررسی کامل درخواست، محصول و جوانب آن بوده و تمامی مسئولیت پوشش کامل نیازهای فنی و کاربری و تحقق کامل قرارداد به عهده ایشان است. از این‌رو چنانچه در لیست اقلام پیشنهادی در مقایسه با تجهیزات درخواستی کارفرما، نقص و کاستی وجود داشته باشد مسئولیت آن بر عهده پیمانکار است.

۸-۲۳- پیمانکار موظف است مستندات لازم جهت نگهداری و توسعه آتی سامانه را به کارفرما تحویل دهد.

۸-۲۴- پیمانکار تضمین می‌نماید که تیم تخصیص داده شده به این قرارداد، توانمندی و دانش کافی برای انجام امور توسعه، مانیتورینگ، پشتیبانی و نگهداری سامانه مورد بحث را داشته و تمامی امور مرتبط با موضوع قرارداد را به نحو احسن اجرا خواهد نمود.

۸-۲۵- تبصره ۱۹- در صورتی که بنا به هر دلیل اعضای تیم پیمانکار در مسیر اجرای قرارداد، تیم اولیه را همراهی ننمایند (ترک همکاری)، پیمانکار موظف است در کمتر از یک هفته‌ی کاری، کارشناسی با همان ویژگی‌ها را جایگزین نموده و از تأخیر در اجرای قرارداد اجتناب نماید.

۸-۲۵- تجهیزات موضوع قرارداد طبق شرایط فنی پیوست قرارداد، توسط پیمانکار تأمین شده و در محل تعیین شده در پیوست قرارداد حاضر نصب می‌گردد.

۸-۲۶- پیمانکار بدون اجازه کارفرما حق رمز کردن اطلاعات را به هیچ عنوان ندارد و در صورت انجام این کار مشمول پرداخت جریمه، بنا به تشخیص کارفرما خواهد شد.

تبصره ۲۰- پس از عقد قرارداد، پیمانکار می‌بایست نسبت به ارائه تعهد کتبی و معرفی پرسنل رابط به اداره کل حراست شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) اقدام نماید. بدین منظور می‌بایست ضمن هماهنگی با تلفن ۰۲۱-۸۸۶۴۶۶۳۹، مدارک احراز هویت شامل شناسنامه، کارت ملی و چهار قطعه عکس ارائه شود.

ماده ۹: تعهدات کارفرما

- ۹-۱- کارفرما متعهد است، مبلغ موضوع قرارداد را طبق شرایط قرارداد حاضر و در زمان مشخص شده، به پیمانکار پرداخت نماید.
- ۹-۲- کارفرما متعهد می‌شود در صورت نیاز، هماهنگی‌های لازم جهت تردد پرسنل پیمانکار به سایت موضوع قرارداد را انجام دهد.
- ۹-۳- کارفرما متعهد است تجهیزات مورد تعهد خود را در زمان مقرر و در محل مقرر به پیمانکار تحویل دهد.
- ۹-۴- کارفرما متعهد است که مکاتبات، استعلامات فنی، بررسی‌ها و تأییدات در تعهد خود را در زمان مقرر انجام دهد.

ماده ۱۰: قبولی و تأیید

- ۱۰-۱- **گواهی قبولی مقدماتی (PAC):** پس از تحویل اقلام قرارداد و اتمام خدمات موضوع قرارداد، ناظر فنی قرارداد ضمن ارزیابی عملکرد پیمانکار حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اتمام خدمات، نسبت به صدور گواهی قبولی مقدماتی (PAC) اقدام خواهد نمود.
- ۱۰-۲- **گواهی قبولی نهایی (FAC):** چنانچه پیمانکار کلیه تعهدات قراردادی خود را به نحو مطلوب به پایان رساند، ناظر فنی قرارداد ضمن ارزیابی عملکرد پیمانکار، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ پایان دوره گارانتی، نسبت به صدور گواهی قبولی نهایی (FAC) خواهد نمود.

ماده ۱۱: جبران خسارت و جرائم تأخیر

چنانچه پیمانکار تمام یا قسمتی از تعهدات خود را بر خلاف برنامه زمانبندی با تأخیر تحویل یا انجام نماید، جرائم تأخیر در ارتباط با آن بخش از موضوع قرارداد که دچار تأخیر گردیده، مطابق جدول زیر محاسبه و از صورتحساب‌های پیمانکار کسر می‌گردد:

تعداد روز تأخیر	نرخ جریمه تأخیر به صورت روز شمار
۱-۱۱ تا روز بیستم	۱,۵ در هزار
۲-۱۱ روز بیست و یکم تا روز چهارم	۲ در هزار
۳-۱۱ روز چهارم و یکم به بعد	۲,۵ در هزار

تبصره ۲۱- در صورتی که تأخیر تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد از ۴۰ روز تجاوز نماید، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ و همچنین وجه تضمین انجام تعهدات پیمانکار را به نفع خود وصول نماید. چنانچه کارفرما در بررسی‌های خود از مراحل پیشرفت انجام موضوع قرارداد اطمینان حاصل نماید می‌تواند از فسخ قرارداد و مطالبه وجه تضمین انجام تعهدات پیمانکار موقتاً صرف نظر نموده و انجام قرارداد را تا پایان آن ادامه دهد لیکن این به معنی اسقاط حق فسخ ایجاد شده نخواهد بود.

تبصره ۲۲- کارفرما حق دارد ضمن ضبط تضامین مرتبط با این قرارداد، جرائم مندرج در این بند را از محل مطالبات هر یک از قراردادهای فی مابین منعقد به پیمانکار برداشت نماید و در صورت عدم تکافو از طریق مراجع صالحه قضائی از وی مطالبه نماید. همچنین کارفرما محق است که برای تأمین نیاز خود، برای انجام معامله به دیگری مراجعه کند.

تبصره ۲۳- در مواردی که پس از ارائه اسناد مثبته، مدارک و مستندات کافی توسط پیمانکار ظرف مدت حداکثر ۲۵ روز کاری پس از رویداد، کارفرما احرار نماید که تمام یا بخشی از تأخیرات رخ داده منتسب به پیمانکار یا قصور وی نبوده بلکه به واسطه حوادث خارجی غیرقابل دفع و غیرقابل پیش بینی حادث گردیده تا حدی که تأخیرات مذکور سبب آن شده باشد، این بخش از تأخیرات موجه تلقی شده و در محاسبه جرایم تأخیر لحاظ خواهد شد.

ماده ۱۲: افزایش و کاهش حجم قرارداد

کارفرما می‌تواند حجم موضوع قرارداد را طی ابلاغیه‌ای تا میزان ۲۵٪ افزایش و یا کاهش دهد و در صورت افزایش، پیمانکار مکلف به تحویل کالا و انجام خدمات مطابق شرایط و قیمت‌های مندرج در این قرارداد (طبق شکست هزینه پیوست) می‌باشد و چنانچه دستور تغییر در جهت کاهش حجم قرارداد باشد، مبلغ قرارداد به نسبت دستور کار، کاهش داده خواهد شد. دستور افزایش می‌تواند در طول مدت قرارداد و دستور کاهش بایستی قبل از انقضای یک سوم دوره تحویل و اجرا قرارداد صادر شود. در صورت افزایش، مدت تحویل و اجرا به تناسب افزایش خواهد یافت و در صورت کاهش، زمان تحویل و اجرا تغییر نخواهد کرد. شایان ذکر است که در صورت افزایش یا کاهش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد، تغییری در میزان پیش پرداخت صورت نخواهد پذیرفت.

ماده ۱۳: تضمین انجام تعهدات

۱۳-۱ پیمانکار بابت تضمین انجام تعهدات خود در این قرارداد یک فقره ضمانتنامه مورد قبول کارفرما و قابل تمدید بنا به درخواست کارفرما معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد با مدت اعتبار یک‌ساله با قابلیت تمدید در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به شرح جدول زیر به کارفرما تسلیم نموده است:

۱-۱۳	مبلغ ضمانتنامه:
۲-۱۳	شماره ضمانتنامه:
۳-۱۳	تاریخ صدور ضمانتنامه:
۴-۱۳	بانک، شعبه و کد صادر کننده ضمانتنامه:

تبصره ۲۴- در صورتیکه کارفرما از حق خود راجع به افزایش حجم موضوع قرارداد به میزان ۲۵٪ بشرح مندرج در ماده ۱۲ استفاده کند، پیمانکار مکلف به تهیه الحاقیه‌ای بر ضمانتنامه بانکی خود مبنی بر افزایش مبلغ ضمانتنامه یا تهیه ضمانتنامه جدید معادل ۱۰٪ مبلغ افزایش یافته می‌باشد و در صورت کاهش نیز پیمانکار می‌تواند کتباً تقاضای تقلیل مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات خود را به میزان درصد بهای کاهش یافته از کارفرما بنماید. به هر جهت همواره مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات می‌بایست حداقل ۱۰٪ بهای قرارداد باقی بماند.

تبصره ۲۵- در صورت عدم اجرای تعهدات از جانب پیمانکار که موجبات ضرر و زیان کارفرما را فراهم نماید، کارفرما می‌تواند به تشخیص خود بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به ضبط ضمانتنامه مأخوذه به نفع خود اقدام نماید. تشخیص عدم انجام تعهدات به طور کلی یا جزئی با کارفرما خواهد بود. ضمناً، چنانچه ضمانتنامه مأخوذه جبران ضرر و زیان وارده به کارفرما را ننماید، از طریق مراجع قضایی ایران قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۲۶- تضمین حسن انجام کار به صورت ده درصد (۱۰٪) از هر پرداخت کسر و در حساب سپرده کارفرما نگهداری می‌شود. ۵۰ درصد از این مبلغ پس از صدور گواهی تحویل موقت و الباقی پس از صدور گواهی تحویل قطعی، به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۱۳-۲- نحوه استرداد تضمین انجام تعهدات:

پس از تحویل موقت موضوع قرارداد، ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار، به شرط ارائه صورت وضعیت قطعی، مفصلاً حساب تأمین اجتماعی، صدور صورتحساب فروش رسمی، اسناد و مستندات پروژه به پیمانکار عودت خواهد شد.

۱۳-۳- با تأیید و قابل پرداخت شدن صورتحساب پیمانکار، در صورت تقاضای پیمانکار حداکثر در دو مرحله دستور کاهش (آزادی) مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت به میزان مستهلک شده توسط کارفرما به بانک صادر کننده تضمین صادر خواهد شد.

تبصره ۲۷- در صورت اعلام کتبی دلایل عدم تأیید توسط ناظر فنی قرارداد، پیمانکار مسئول رفع نارسایی‌ها و مغایرت‌ها و تأمین نواقص و کسری‌ها می‌باشد و تضمین انجام تعهدات همچنان معتبر باقی خواهد ماند.

۱۳-۴: موارد برداشت وجه تضامین:

۱۳-۱- هرگاه پیمانکار در تحویل و اجرای کل یا بخشی از موضوع قرارداد بیش از ۴۰ روز تاخیر داشته باشد و کارفرما قرارداد را به این علت فسخ نماید.

۱۳-۲- هرگاه کارفرما، قرارداد را با توجه به ماده ۱۶ بنابر علت فسخ نماید.

۱۳-۳- هرگاه پیمانکار جرائم و خسارات مورد مطالبه کارفرما را در زمان مقرر به کارفرما پرداخت ننماید.

۱۳-۴- هرگاه پیمانکار به ابلاغیه ۲۵ درصد افزایش تمکین ننماید.

ماده ۱۴: تغییرات

هرگونه تغییر در متن، اسناد، پیوست‌ها، و موضوع این قرارداد پس از توافق طرفین در قالب یک الحاقیه با قید جزئیات مربوطه و تجدید نظرهای حاصله در اسناد قرارداد گنجانیده شده و به امضای طرفین قرارداد خواهد رسید.

تبصره ۲۸- ناظر فنی کارفرما حق ندارد پیمانکار را از هیچ یک از وظایف و تعهداتی که طبق قرارداد به عهده دارد، معاف نماید و در جهت افزایش قیمت‌های پرداختی و یا تأخیر در تحویل کالا یا سایر موارد، به پیمانکار دستوری بدهد. تغییرات مذکور با تأیید نمایندگان اعلام شده در ابتدای قرارداد انجام می‌شود.

ماده ۱۵: آموزش

پیمانکار موظف به برگزاری دوره آموزشی با شرایط ذیل است:

◀ آموزش جامع بهره‌برداری و استفاده از محصول پروژه و روش کار با آن (مواردی همچون نحوه نصب، راه‌اندازی، نگهداری، توسعه و نیز بهره‌برداری برای تجهیزاتی/سامانه‌هایی که نیاز به آموزش دارند) می‌بایست حتماً در طرح آموزش دیده شود. این آموزش شامل توضیح سورها کدهای بخش دیکدر سامانه نیز خواهد شد.

◀ پیمانکار موظف به تحویل سری کامل از مستندات آموزشی تمامی اجزاء سیستم با جزئیات کامل به صورت نسخه الکترونیکی (Soft Copy) (CD)، به تعداد شرکت کنندگان دوره آموزشی است.

◀ آموزش‌های راهبری و کاربری برای کارشناسان ذیربط در محل مورد تأیید کارفرما باید به صورت کارگاه و یا کلاس آموزشی ارائه گردد. آموزش در دو سطح اپراتوری و مدیر سیستم برای حداکثر ۱۰۰ نفر-ساعت باید برگزار شود.

تبصره ۲۹- تمامی هزینه‌ها شامل ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرایی و ... به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱۶: فسخ قرارداد

۱۶-۱- فسخ بنا بر علت: این قرارداد می‌تواند در موارد زیر توسط کارفرما فسخ گردد:

۱۶-۱-۱- چنانچه کارفرما تشخیص دهد پیمانکار با عملکرد خود فعالیت‌های کارفرما یا عملکرد ذینفعان و بهره‌برداران از اقلام نهایی قرارداد را مختل نموده است، کارفرما حق دارد در هر زمان از اجرای قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و در صورت لزوم، ادامه آن را با پیمانکار واجد شرایط انجام دهد.

۱۶-۱-۲- هر گاه پیمانکار ورشکست گردد یا اعلام ورشکستگی نماید.

۱۶-۱-۳- در صورتی که پیمانکار از هر یک از تعهدات پذیرفته شده در این قرارداد، شامل ولی نه محدود به کلیه تعهدات مربوط به شاخص‌های کیفی و فنی مندرج در پیوسته‌های این قرارداد تخلف نموده و یا در انجام آن مرتکب قصوری شده باشد و پیش بینی شود که پیمانکار قادر به رفع تخلف یا کوتاهی، در زمان و به ترتیبی که در قرارداد تعیین شده نباشد.

۱۶-۴- هرگاه پیمانکار به ابلاغیه ۲۵ درصد افزایش/کاهش تمکین ننماید.

۱۶-۵- چنانچه پیمانکار در تحویل و اجرای موضوع قرارداد بیش از ۴۰ روز تأخیر نماید.

۱۶-۶- در صورتی که پیمانکار قرارداد را کلاً یا جزئاً بدون اجازه و تصویب کارفرما به غیرانتقال داده و یا واگذار نماید.

۱۶-۷- در صورتی که پیمانکار بدون علت موجهی اجرای قرارداد را بیش از ۱۰ روز کاری تعطیل نماید.

۱۶-۸- در صورتی که پیمانکار تمام یا قسمتی از قرارداد را به مرحله اجرا نگذارد.

۱۶-۹- در گروه‌های اقتصادی یا کنسرسیوم‌ها، خروج هر کدام از شرکا می‌تواند موجب فسخ قرارداد شود.

تبصره ۳۰- پیش از ارسال اعلامیه کتبی فسخ، کارفرما باید تقاضای تشکیل جلسه‌ای را جهت مطلع نمودن پیمانکار بنماید. اگر طرفین قرارداد نتوانند ظرف مدت ۱۵ روز از طریق تشکیل جلسه فوق، مسئله را حل و فصل نمایند یا اصولاً جلسه مذکور تشکیل نشود، در آن صورت ارسال اعلام فسخ توسط کارفرما صورت خواهد گرفت و بلافاصله لازم الاجرا خواهد شد. مع هذا اعلام فسخ مزبور توسط کارفرما قابل استرداد می‌باشد.

تبصره ۳۱- کارفرما می‌تواند در صورت فسخ قرارداد بنا بر علت، علاوه بر ضبط و برداشت وجه تضمین انجام تعهدات، هزینه‌های ناشی از انجام معامله جایگزین را نیز به عنوان خسارت از پیمانکار دریافت نماید. در صورتی که مبلغ تضمین انجام تعهدات پیمانکار برای جبران خسارات کارفرما تکافو ننماید، کارفرما باید ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور ابلاغ فسخ، کلیه خسارات مستقیم را که در نتیجه تخلف پیمانکار متحمل شده محاسبه و با ذکر دلایل و مستندات کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید و پیمانکار متعهد به پرداخت آن در مدت سی روز از تاریخ صدور ابلاغ کارفرما مبنی بر اعلام میزان خسارت وارده می‌باشد.

در صورت اعتراض به میزان و یا نحوه محاسبه خسارات توسط کارفرما، پیمانکار می‌تواند مراتب را ظرف سی روز از تاریخ صدور اطلاعیه کتباً به کارفرما اعلام و دلائل اعتراض خود را اظهار نماید. در غیر اینصورت مبلغ خسارات مورد مطالبه مورد قبول پیمانکار تلقی شده و پیمانکار ظرف مهلت سی روز مذکور در پاراگراف فوق باید خسارات را به کارفرما بپردازد. ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور اعتراض پیمانکار طبق پاراگراف فوق، طرفین باید موارد اختلاف را بمنظور حصول توافق بررسی نمایند در صورت رد اعتراض پیمانکار، کارفرما حق دارد خسارات را مطابق مستندات ارائه شده، از پیمانکار دریافت نماید.

۱۶-۲ - **خاتمه به دلیل فورس مازور (قوه قهریه):** چنانچه بدلیل واقعه فورس مازور از قبیل جنگ، شورش، اعتصاب عمومی، زلزله، آتش‌سوزی و سیل، اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد برای طرف متأثر از فورس مازور غیرممکن یا دچار وقفه شود، عدم اجرای تعهدات یا تأخیر در اجرای تعهدات به مدت قرارداد افزوده خواهد شد. طرفی که واقعه فورس مازور بر وی حادث شده، مکلف است اقدامات لازم جهت کاهش یا رفع اثرات آن را بعمل آورد. در صورتی که فورس مازور کمتر از شش ماه به طول انجامد، زمان قرارداد متناسب با مدت مذکور تمدید خواهد شد. چنانچه فورس مازور بیش از شش ماه تداوم یابد، هر یک از طرفین حق خاتمه قرارداد را خواهند داشت.

تبصره ۳۲- طرفی که قوه قهریه متوجه او شده است باید مراتب را فوراً و کتباً به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و گواهی مبنی بر تاریخ شروع قوه قهریه و خاتمه آن که به تأیید مراجع ذیصلاح (در صورت لزوم) رسیده باشد را ارائه نماید.

تبصره ۳۳- نوسانات اقتصادی، افزایش یا کاهش نرخ ارز، تغییرات تورم و تحریم‌های اقتصادی یا وضع تعرفه‌های گمرکی جدید، از نظر اجرای مفاد این قرارداد از مصادیق فورس مازور محسوب نمی‌شود.

۱۶-۳ - **انحلال قرارداد:** در موارد زیر قرارداد منحل خواهد شد:

- ممنوعیت انجام موضوع قرارداد.
- غیرممکن شدن موضوع قرارداد.

ماده ۱۷: منع واگذاری قرارداد به غیر

پیمانکار به هیچ عنوان حق ندارد قرارداد و یا مسئولیت اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار نماید، لیکن در راستای اجرای تعهدات موضوع این قرارداد می‌تواند از پیمانکاران فرعی استفاده نماید.

ماده ۱۸: قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد و کلیه ضامنه‌ها، اصلاحیه‌ها، تغییرات، ابلاغیه‌ها و الحاقیه‌های آن و همچنین روابط حقوقی طرفین قرارداد تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. قوانین جمهوری اسلامی ایران مشتمل است بر کلیه قوانین، احکام، و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن‌ها.

ماده ۱۹: حقوق مالکیت فکری

۱۹-۱ در صورتی که در اجرای موضوع قرارداد، دانش و یا تکنولوژی به وجود آید، پیمانکار متعهد است که تمامی مجوزها و گواهی‌های مربوطه اعم از حق اختراع، علائم تجاری، کپی رایت، مدل‌ها، نقشه‌ها، اطلاعات، حقوق مالکیت معنوی و دانش فنی و غیره را به نام کارفرما اخذ نماید. این دانش تحت مالکیت کارفرما خواهد بود و پیمانکار اجازه استفاده خارج از قرارداد این دانش و یا تکنولوژی بدون رضایت کتبی کارفرما را نخواهد داشت.

۱۹-۲ در صورتی که در مفاد قرارداد، پیمانکار متعهد به انتقال دانش یا تکنولوژی به کارفرما نبوده و صرفاً حق استفاده از دانش و یا تکنولوژی را به کارفرما انتقال می‌دهد، مسئولیت هرگونه ادعا از سوی افراد و شرکت‌های ثالث مبنی بر مالکیت بر دانش مذکور، بر عهده و مسئولیت پیمانکار خواهد بود.

۱۹-۳ بعد از پایان قرارداد حق استفاده از تمامی فرآیندها، دستورالعمل‌ها، نقشه‌ها، اطلاعات و فرم‌های بکار گرفته شده در این قرارداد برای کارفرما محفوظ است.

ماده ۲۰: محرمانگی و عدم افشاء

دانش و اسناد فنی شامل نقشه‌ها، فهرست کالا، جزئیات دیاگرام‌ها، شرایط خاص و عام و مشخصات مربوط به قرارداد که توسط کارفرما برای پیمانکار تهیه شده، جزو اموال کارفرما بوده و پیمانکار حق ندارد هیچ یک از اطلاعات فوق را بدون رضایت کتبی کارفرما برای طرف ثالث افشاء نماید. همچنین پیمانکار نباید هیچ یک از اطلاعاتی را (اعم از اطلاعات شبکه همراه اول و غیر آن) که به واسطه اجرای این قرارداد در روند اجرای پروژه تولید و یا در اختیار او قرار می‌گیرد، افشا نموده، در اختیار غیر قرار داده و یا ابزار کسب و کار قرار دهد. در صورت تخلف از این تعهد، جبران کلیه خسارات کارفرما بر عهده پیمانکار می‌باشد.

تبصره ۳۴- این تعهد پس از پایان مدت قرارداد به مدت ۵ سال به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۲۱: انصراف

کارفرما در صورتی می‌تواند انصراف خود از ادامه قرارداد را به پیمانکار اعلام نماید که مراتب توسط امضاء کنندگان مجاز قرارداد از طرف کارفرما، به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ گردد. نماینده و یا ناظر کارفرما قادر به اعلام انصراف کارفرما از قرارداد نخواهند بود. بدیهی است در هر مرحله از اجرای قرارداد، پیمانکار نمی‌تواند انصراف خود از قرارداد را اعلام نماید. در صورت انصراف کارفرما از ادامه قرارداد، تنها بخشی از تعهدات قراردادی انجام شده توسط پیمانکار، پس از تایید ناظر قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۲: حل و فصل اختلافات

برای کلیه اختلافاتی که ممکن است در ارتباط با اجرای قرارداد، پیوست‌ها و ضامتهای آن یا نحوه انجام تعهدات و یا مسئولیت‌های مستقیم هر یک از طرفین قرارداد بوجود آید و نتوان از طریق مکاتبه و مذاکره حل و فصل نمود، موضوع ابتدا در هیأتی مرکب از رئیس مرکز یا نماینده ایشان، یک نفر به انتخاب هیئت و نماینده طرف قرارداد مطرح خواهد شد، این هیئت می‌تواند با استفاده از نظر سایر متخصصین امر به اختلاف رسیدگی کند و اعلام نظر نماید. در صورت عدم پذیرش نظر هیئت توسط هر یک از طرفین، معترض می‌تواند حسب مورد در مرجع صلاحیت‌دار وفق قرارداد، محاکم قضایی در شهر تهران برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. در طول رسیدگی به حل اختلاف هیچ یک از طرفین حق توقف کار را ندارد.

ماده ۲۳: آگاهی از کلیه شرایط

پیمانکار اعلام می‌نماید که از متن قرارداد و کلیه جزییات تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد مندرج در پیوست‌های قرارداد آگاهی کامل دارد و عذر عدم اطلاع از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۴: نماینده کارفرما و ناظر فنی قرارداد

۲۴-۱ - نماینده کارفرما

نماینده کارفرما در این قرارداد معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و یا نماینده رسمی ایشان است. کلیه ابلاغیه‌ها و مکاتبات در خصوص قرارداد که توسط پیمانکار صادر می‌گردد باید برای نماینده فوق الذکر ارسال گردد. همچنین کلیه ابلاغیه‌ها و مکاتبات صادره توسط نماینده مذکور، به جز شرایط ذکر شده در ماده ۲۱ قرارداد حاضر، به عنوان ابلاغیه‌ها و مکاتبات کارفرما تلقی خواهد شد. کلیه ابلاغیه‌ها به صورت کتبی خواهند بود.

۲۴-۲: ناظر فنی قرارداد

۲۴-۱-۲ کارفرما فردی را به صورت کتبی به عنوان ناظر فنی این قرارداد به پیمانکار معرفی می‌نماید. نمایندگان معرفی شده توسط ناظر فنی قرارداد حکم ناظر قرارداد را خواهند داشت.

شماره قرارداد: RD-53-0205-0010 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۰/۰۰ پیوست: دارد	طرح قرارداد طراحی و توسعه سامانه پایش کیفیت شبکه از طریق محاسبه زمان اتصال	
--	---	--

تبصره ۳۵- کارفرما می‌تواند در صورت اقتضاء نمایندگان دیگری در امور دیگر نظیر توسعه، آموزش، تست و تحویل، مالی و حقوقی را کتباً به پیمانکار معرفی نماید.

تبصره ۳۶- نظارت بر سایر امور قراردادی اعم از محاسبه جرایم، کسور قانونی و ملاحظات حقوقی در حوزه معاونت مهندسی خرید و پشتیبانی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۵: اطلاعات تماس

اطلاعات تماس طرفین قرارداد به شرح جدول زیر می‌باشد:

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، بالاتر از میرداماد، خیابان یزدان‌پناه، تقاطع خیابان دبیر، پلاک ۳، مرکز تحقیق و توسعه، شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۴۶۶۳۹	کارفرما
آدرس:	پیمانکار

تبصره ۳۷- طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ و نشانی جدید خود را اعلام نمایند. مادامی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نگردد، کلیه اعلامیه‌ها، ابلاغیه‌ها و سایر مکاتبات به نشانی فوق‌الذکر ارسال و دریافت شده تلقی خواهد شد. پیمانکار نشانی خود را به شرح مندرج در ماده ۲۵ قرارداد حاضر اعلام و تایید می‌نماید که ابلاغات و دورنگار را که از سوی کارفرما به نشانی فوق‌الذکر ارسال می‌گردد ابلاغ شده تلقی و در این صورت آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۶: تاریخ و نسخ قرارداد

این قرارداد به انضمام کلیه الحاقیه‌ها، ضمیمه و پیوست‌ها که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشند به اضافه هرگونه سند مربوطه ضروری و تمام مندرجات آن برای طرفین، عاملین آنها، جانشینان و مأموران آنها لازم‌الاجراء است. این قرارداد در ۲۶ ماده و ۳۷ تبصره در سه نسخه تهیه و توسط طرفین مبادله شده است. دو نسخه از قرارداد نزد کارفرما و یک نسخه آن نزد پیمانکار بوده و تمامی نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان می‌باشند.

مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)	
رئیس هیئت عامل مرکز	رئیس مرکز
مهدی اخوان بهابادی	وحید شاه‌منصوری

شرکت	
.....	
.....	